

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1307/2531 พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ โจทก์
นายสุนันท์ ณรงค์กิจ กับพวก จำเลย
นายสุนันท์ ณรงค์กิจ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 207

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 จำคุกตลอดชีวิต ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ขังจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 58)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน
สองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน
สองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>